

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3006/2530

พนักงานอัยการ ศาลแขวงพระนครใต้

โจทก์ร่วม

นางอิงครัตน์ สมุทรโคจร

นางสาวอารียา โรจน์วิถิ

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 326

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 193

ในคดีหมิ่นประมาท โจทก์ได้บรรยายฟ้องถึงถ้อยคำที่จำเลยกล่าวอันเป็นข้อสำคัญที่ทำให้เห็นว่าเป็นการหมิ่นประมาทแล้ว แม้จะมีข้อความในคำฟ้องไม่ตรงกับถ้อยคำในแถบ บันทึกเสียง ซึ่งโจทก์อ้างส่งเป็นพยาน แต่ส่วนใหญ่ใจความตรงกัน และเป็นการหมิ่นประมาทด้วยถ้อยคำพูดมิใช่หมิ่นประมาทด้วยหนังสือ โจทก์จึงไม่ต้องแนบเอกสารที่ถอด ข้อความจากแถบ บันทึกเสียงติดมาท้ายฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 158(5) วรรคสอง ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าข้อความที่จำเลยพูดเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ร่วม เมื่อจำเลยมิได้อุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้ จึงเท่ากับยอมรับว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหานี้ถูกต้องแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ฟังเป็นยุติตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยจึงชอบแล้ว.

---

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยหมิ่นประมาท อ.ผู้เสียหายโดยใส่ความว่า. ด้วยข้อความ  
เท็จว่า อ. สมคบกับผู้ชำระบัญชียกยอกที่ดินและทำการโอนให้ อ. เมื่อ อ.ขายที่ดิน  
แล้วจะหอบเงินหนีไป อ.มีประวัติไม่ดีขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 326 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21  
ตุลาคม 2519 ข้อ 7

จำเลยให้การปฏิเสธ

นางอิงครัตน์ สมุทรโคจร ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326  
คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 7  
จำคุก 1 เดือน ปรับ 1,000 บาทจำเลยเป็นญาติกับผู้เสียหายและไม่เคยต้องโทษจำ  
คุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอไว้สองปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมาย  
อาญามาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ฎีกาของจำเลยข้อ 3 ที่ว่า โจทก์มิได้แนบเอกสารหมาย  
จ.2 ซึ่งถอดข้อความมาจากแถบบันทึกเสียงหมาย จ.3 มาท่ายฟ้อง ข้อความที่โจทก์  
บรรยายในฟ้องก็ไม่เหมือนกันทีเดียวกับเอกสารหมาย จ.3 เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วย  
กฎหมาย นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  
158(5) วรรคสอง บัญญัติว่า "ในคดีหมิ่นประมาทถ้อยคำพูด หนังสือ ภาพขีดเขียน

หรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับข้อหมิ่นประมาทให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์ หรือติดตามมาท้ายฟ้อง" โจทก์ได้บรรยายฟ้องถึงถ้อยคำที่จำเลยกล่าวอันเป็นข้อสำคัญที่ทำให้เห็นว่าเป็นการหมิ่นประมาทแล้ว แม้จะมีข้อความในฟ้องไม่ตรงกับถ้อยคำในแถบบันทึกเสียงหมาย จ.3 ทุกคำแต่ส่วนใหญ่ใจความตรงกัน และเมื่อเป็นการหมิ่นประมาทด้วยถ้อยคำพูด มิใช่หมิ่นประมาทด้วยหนังสือ โจทก์จึงไม่ต้องแนบเอกสารที่ถอดข้อความจากแถบบันทึกเสียงติดตามมาท้ายฟ้อง ฟ้องของโจทก์เป็นไปโดยด้วยบทบัญญัติมาตรา 158(5) วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนฎีกาของจำเลยข้อ 4 ที่ว่า พิพากษาวินิจฉัยว่าข้อความตามเอกสารหมาย จ.2 นั้น จำเลยไม่ได้อุทธรณ์ว่า ไม่เป็นข้อความที่หมิ่นประมาทโจทก์ร่วม และรับฟังเป็นยุติตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยนั้นจำเลยไม่เห็นด้วย เพราะจำเลยให้การปฏิเสธย่อมครอบคลุมถึงการต่อสู้ว่า ข้อความตามฟ้องเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ร่วมหรือไม่ด้วย ทั้งปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแม้จำเลยจะไม่ได้บรรยายไว้โดยชัดแจ้งในอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ก็ย่อมหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยได้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสอง บัญญัติว่า "อุทธรณ์ทุกฉบับต้องระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงเป็นลำดับ" เมื่อศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ข้อความที่จำเลยพูดเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ร่วมจำเลยมิได้อุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้คงอุทธรณ์ในข้ออื่น จึงเท่ากับจำเลยยอมรับว่า คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหานี้ถูกต้องแล้วที่ศาลอุทธรณ์ฟังเป็นยุติตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ข้อความที่จำเลยพูดเป็นข้อความที่หมิ่นประมาทโจทก์ร่วมจึงชอบแล้ว ฎีกาจำเลยข้อนี้ก็ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ